

【별표 1】

용어의 정의 (제2조 관련)

1. "환경"이란 "자연환경"과 "생활환경"을 말한다.
2. "자연환경"이란 지하·지표(해양을 포함한다) 및 지상의 모든 생물과 이들을 둘러싸고 있는 비생물적인 것을 포함한 자연의 상태(생태계 및 자연경관을 포함한다)를 말한다.
3. "생활환경"이란 대기·물·폐기물·소음·진동, 악취, 일조, 인공조명 등 사람의 일상생활과 관계된 환경을 말한다.
4. "환경오염"이라 함은 사업활동 및 그 밖의 사람의 활동에 따라 발생하는 대기오염, 수질오염, 토양오염, 해양오염, 소음·진동, 악취, 일조 방해, 인공조명에 의한 빛공해, 화학물질 등으로서 사람의 건강이나 환경에 피해를 주는 상태를 말한다.
5. "환경보전"이라 함은 환경오염 및 환경훼손으로부터 환경을 보호하고 오염되거나 훼손된 환경을 개선함과 동시에 쾌적한 환경 상태를 유지·조성하기 위한 행위를 말한다.
6. "환경보전시설"이라 함은 환경오염을 방지하기 위하여 설치하는 시설로서 수질오염 방지시설, 토양오염방지시설, 대기오염방지시설, 소음방지시설, 폐기물보관시설 등을 말한다.
7. "전략환경영향평가"란 「환경영향평가법」 제2조제1호에 따라 환경에 영향을 미치는 계획을 수립할 때에 환경보전계획과의 부합 여부 확인 및 대안의 설정·분석 등을 통하여 환경적 측면에서 해당 계획의 적정성 및 입지의 타당성 등을 검토하여 국토의 지속가능한 발전을 도모하는 것을 말한다.
8. "환경영향평가"라 함은 「환경영향평가법」 제2조제2호에 따라 환경에 영향을 미치는 실시계획·시행계획 등의 허가·인가·승인·면허 또는 결정 등(이하 "승인등"이라 한다)을 할 때에 해당 사업이 환경에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 해로운 환경영향을 피하거나 제거 또는 감소시킬 수 있는 방안을 마련하는 것을 말한다.

9. "소규모 환경영향평가"라 함은 「환경영향평가법」 제2조제3호에 따라 환경보전이 필요한 지역이나 난개발(난개발)이 우려되어 계획적 개발이 필요한 지역에서 개발사업을 시행할 때에 입지의 타당성과 환경에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 환경보전방안을 마련하는 것을 말한다.
10. "환경책임보험(보장계약)"이란 사업자와 보험자가 환경오염피해가 발생한 경우 이 법에 따른 환경오염피해 배상책임을 보장하는 내용을 약정하는 보험을 말한다.
11. "수질오염방지시설"이란 「물환경보전법」 제2조제12호에 따라 점오염원, 비점오염원 및 기타수질오염원으로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소하게 하는 시설로서 「물환경보전법 시행규칙」 별표5에 따른 물리적·화학적·생물학적 처리시설 등을 말한다.
12. "정화조"란 오수처리시설로서 건물 등에 설치한 수세식 변기에서 발생하는 오수를 처리하기 위한 시설을 말한다.
13. "비점오염원"이란 「물환경보전법」 제2조제2호에 따라 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등으로서 불특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말한다.
14. "토양오염검사"란 "토양오염도검사"와 "누출검사"로 구분한다. "토양오염도검사"는 특정토양오염관리대상시설에 대해 주기적으로 실시하거나 토양오염 개연성이 있다고 판단되는 지역에 수시로 실시하며, "누출검사"는 저장시설 또는 배관이 땅속에 묻혀 있거나 땅에 붙어 있어 누출 여부를 눈으로 확인할 수 없는 시설에 대하여 실시한다.
15. "폐기물"이란 「폐기물관리법」 제2조 제1호에서 정의한 바와 같이 쓰레기, 연소재(燃燒滓), 오니(汚泥), 폐유(廢油), 폐산(廢酸), 폐알칼리 및 동물의 사체(死體) 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말한다.
16. "생활폐기물"이란 「폐기물관리법」 제2조 제2호에서 정의한 바와 같이 사업장폐기물 외의 폐기물을 말한다.
17. "사업장폐기물"이란 「폐기물관리법」 제2조 제3호 및 같은 법 시행령 제2조 각호에서 정의한 바와 같이 「대기환경보전법」, 「물환경보전법」 또는 「소음·진동관리법」에

따라 배출시설을 설치·운영하는 사업장이나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업장에서 발생하는 폐기물을 말한다.

가. 「물환경보전법」 제48조제1항에 따라 공공폐수처리시설을 설치·운영하는 사업장

나. 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설을 설치·운영하는 사업장

다. 「하수도법」 제2조제11호에 따른 분뇨처리시설을 설치·운영하는 사업장

라. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제24조에 따른 공공처리시설

마. 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설을 설치·운영하는 사업장

바. 「폐기물관리법」 제2조제4호에 따른 지정폐기물을 배출하는 사업장

사. 폐기물을 1일 평균 300킬로그램 이상 배출하는 사업장

아. 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 따른 건설공사로 폐기물을 5톤(공사를 착공할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장

자. 일련의 공사(아목에 따른 건설공사는 제외한다) 또는 작업으로 폐기물을 5톤(공사를 착공하거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말한다) 이상 배출하는 사업장

18. "지정폐기물"이란 「폐기물관리법」 제2조 제4호에서 정의한 바와 같이 사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 해로운 물질로서 「폐기물관리법 시행령」 별표1의 폐기물을 말한다.

19. "의료폐기물"이란 「폐기물관리법」 제2조 제5호에서 정의한 바와 같이 보건·의료기관, 동물병원, 시험·검사기관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체 조직 등 적출물, 실험 동물의 사체 등 보건·환경 보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물로서 「폐기물관리법 시행령」 별표 2의 폐기물을 말한다.

20. "사업장 일반폐기물" 사업장폐기물 중 지정폐기물에 해당하지 않는 폐기물로서 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4에 따라 정해진다.

21. "음식물류폐기물"이란, 식재료 또는 식품을 생산·유통·가공·조리·보관·소비

등의 과정에서 발생하거나 남겨진 유기성 물질을 말한다.

22. "처분"이란 「폐기물관리법」 제2조 제6호에서 정의한 바와 같이 폐기물의 소각·중화·파쇄·고형화 등의 중간처분과 매립 하거나 해역으로 배출하는 등의 최종처분을 말한다.

23. "재활용"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 활동을 말한다.

가. 폐기물을 재사용·재생이용하거나 재사용·재생이용할 수 있는 상태로 만드는 활동

나. 폐기물로부터 「에너지법」 제2조제1호에 따른 에너지를 회수하거나 회수할 수 있는 상태로 만들거나 폐기물을 연료로 사용하는 활동으로서 「폐기물관리법 시행규칙」 제3조에서 정하는 활동

24. "폐기물 처리시설"이란 「폐기물관리법」 제2조 제8호에서 정의한 바와 같이 폐기물의 중간처분시설, 최종처분시설 및 재활용 시설로서 「폐기물관리법 시행령」 별표3의 시설을 말한다.

25. "폐기물감량화시설"이란 「폐기물관리법」 제2조 제9호에서 정의한 바와 같이 생산공정에서 발생하는 폐기물의 양을 줄이고, 사업장 내 재활용을 통하여 폐기물 배출을 최소화하는 시설로서 「폐기물관리법 시행령」 별표4의 시설을 말한다.

26. "재활용 가능자원"이란 사용되었거나 사용되지 아니하고 버려진 후 수거된 물건과 부산물 중 재사용·재생 이용할 수 있는 것(회수할 수 있는 에너지와 폐열을 포함하되, 방사성물질과 방사선물질로 오염된 물질은 제외한다)을 말한다.

27. "포장재"란 제품의 수송, 보관, 취급, 사용 등의 과정에서 제품의 가치·상태를 보호하거나 품질을 보전하기 위한 목적으로 제품의 포장에 사용된 재료나 용기 등을 말한다.

28. "다중이용시설"이란 「실내공기질 관리법」 제2조제1호에서 정의한 바와 같이 불특정다수인이 이용하는 시설을 말한다.

29. "공동주택"이란 「실내공기질 관리법」 제2조제2호에 따라 「건축법」 제2조제2항 제2호의 규정에 의한 공동주택을 말한다.

30. "환기설비"란 「실내공기질 관리법」 제2조 제4호에서 정의한 바와 같이 오염된 실내공기를 밖으로 내보내고 신선한 바깥 공기를 실내로 끌어들여 실내공간의 공기를 쾌적한 상태로 유지시키는 설비를 말한다.
31. "실내공기질 오염물질"이라 함은 「실내공기질 관리법」 제2조제3항에 따른 실내공간의 공기오염의 원인이 되는 가스와 떠다니는 입자상물질 등으로서 「실내공기질 관리법 시행규칙」 별표 1에서 정한 것을 말한다.
32. "소음"이란 「소음·진동관리법」 제2조 제1호에서 정의한 바와 같이 기계·기구·시설, 그 밖의 물체의 사용 또는 공동주택 등 「소음·진동관리법 시행규칙」으로 정하는 장소에서 사람의 활동으로 인하여 발생하는 강한 소리를 말한다.
33. "방음시설"이란 「소음·진동관리법」 제2조 제5호에서 정의한 바와 같이 군용비행장 또는 군사격장의 운용으로 발생한 소음을 없애거나 줄이는 시설로서 「소음·진동관리법 시행규칙」 별표2에서 정한 것과 「군소음보상법 시행규칙」 별표2의 비고4에서 정한 것을 말한다.
34. "유해화학물질"이란 「화학물질관리법」에서 정한 인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질, 생태유해성물질, 사고대비물질을 말한다.